

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2536

นาย ฮารยินเดอร์ บันเด
พนักงานอัยการ กรมอัยการ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา 3 (3)

พยานบุคคลของผู้ร้องต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันและตรงตามเอกสารโดยเฉพาะภาพถ่ายของผู้ร้องและมารดาถ่ายในขณะที่ผู้ร้องยังเป็นเด็กและตามภาพถ่ายปรากฏชื่อร้านที่ถ่ายเป็นภาษาไทย ณ ที่ผู้ร้องอยู่จึงทำให้น้ำหนักคำพยานผู้ร้องมีเหตุผลน่าเชื่อถือ แม้ใบรับแจ้งการเกิดและสูติบัตรไม่ระบุชื่อและนามสกุลผู้เกิด แต่ก็ได้ระบุที่เกิด ชื่อบิดากับมารดาผู้เกิดตรงกับพยานหลักฐานอื่น ๆ ของผู้ร้อง จึงน่าเชื่อว่าผู้ที่เกิดตามใบรับแจ้งการเกิดและสูติบัตรคือตัวผู้ร้อง.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2494 ณ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีบิดาเป็นคนสัญชาติไทย ชื่อนายประกอบ หรือมะหะเดี๋ยหรือมะหะดอ บันเดมารดาชื่อนางปารวดี เดวี เป็นบุคคลต่างด้าวและถือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ผู้ร้องเติบโตในประเทศไทยและเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ. 2502 ผู้ร้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียกับมารดา และผู้ร้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2529 โดยถือหนังสือเดินทางของประเทศอินเดียและได้ยื่นคำขอพิสูจน์

สัญญาติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งยกคำขอ ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลต่างด้าวเชื้อชาติอินเดีย สัญชาติอินเดีย และเกิดในประเทศอินเดีย มีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2529 ผู้ร้องได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยถือหนังสือเดินทางของประเทศอินเดีย และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2529 ต่อมาวันที่ 26 มิถุนายน 2529 ผู้ร้องยื่นคำขออยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวต่อไป กรมตำรวจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาต วันที่ 11 สิงหาคม 2529 ผู้ร้องยื่นคำขออยู่ในราชอาณาจักรไทยอีกและวันที่ 19 สิงหาคม 2529 ผู้ร้องยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติต่อกรมตำรวจ กรมตำรวจได้สอบสวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่าผู้ร้องเป็นคนต่างด้าว เชื้อชาติอินเดีย สัญชาติอินเดีย และเกิดในประเทศอินเดีย จึงยกคำขอของผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้เป็นบุตรของนายประกอบหรือมะหะเดียวหรือมะหะดอ บันเดกับนางปารวตี เดวี สตรีบัตรที่ผู้ร้องแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้เป็นของทางราชการที่ออกให้แก่ผู้ร้อง เนื่องจากผู้ร้องอยู่ในประเทศอินเดีย และที่ผู้ร้องอ้างว่าเคยเรียนที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ก็ไม่เป็นความจริง เพราะผู้ร้องเพิ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2529 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่า ผู้ร้องได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ผู้ร้องเบิกความยืนยันว่า ผู้ร้องมีบิดามารดาชื่อนาย ประกอบหรือมะหะเดียวบั้นเด และนางปารวตี เดวี ทั้งบิดาและมารดาเกิดที่ประเทศ อินเดียมีสัญชาติอินเดีย ต่อมาปี 2492 ซึ่งขณะนั้นบิดามีอายุ 53 ปีได้เข้ามาอยู่ใน ประเทศไทยโดยมีภูมิลำเนาและใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่ที่เลขที่ 512 ตำบลช้างม่วย อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบสำคัญถิ่นที่อยู่เอกสารหมายเลข ร.21 ต่อ มามารดาได้ตามเข้ามาอยู่ด้วย ครั้นปี 2493 บิดาได้สัญชาติไทยโดยการแปลง สัญชาติตามเอกสารหมายเลข ร.3 และ ร.4 ผู้ร้องเกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2494 ที่ ภูมิลำเนาของบิดามารดาดังกล่าว การเกิดได้มีการแจ้งการเกิดที่เทศบาลนคร เชียงใหม่และทางเทศบาลได้ออกสูติบัตรให้ตามเอกสารหมายเลข ร.1 และ ร.2 ระหว่าง ที่ผู้ร้องมีอายุ 4 วันถึง 7 ขวบ มีนางบัวแก้ว จำปาไหล เป็นพี่เลี้ยง ครั้นผู้ร้องมีอายุ ได้ 7 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข ทะเบียน 3864 ตามสำเนาทะเบียนนักเรียนเอกสารหมายเลข ร.6 ขณะผู้ร้องอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่มีชื่อเล่นว่าจุ่มามีเพื่อนเล่นหลายคน เช่น นางวันทนา โกธานา นายพิชัย กรรณกุลสุนทร นายนคร วสุวัต และนายสุดชาย กรรณกุลสุนทร และได้มีการถ่าย ภาพกับมารดาและพี่เลี้ยงตามภาพถ่ายหมายเลข ร.8 และ ร.9 เมื่อผู้ร้องมีอายุได้ 8 ขวบ บิดาผู้ร้องถูกคนร้ายยิงตาย มารดาไม่สามารถส่งเสียให้ผู้ร้องเรียนต่อและอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ได้จึงได้นำผู้ร้องออกจากโรงเรียนและพากันไปพักอาศัยอยู่กับนายวิจารย์ ชู กุล กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมตัวกลับไปอยู่ประเทศอินเดีย ก่อนออกเดินทางผู้ ร้องได้ถ่ายภาพที่ร้านถ่ายภาพ ตามภาพถ่ายหมายเลข ร.12 และมารดาผู้ร้องได้ปลูกผี ตามใบรับรองการปลูกผีพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข ร.17 และ ร.18 ครั้นวันที่ 5 สิงหาคม 2502 ผู้ร้องพร้อมมารดาได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปประเทศอินเดีย โดยสายการบินสวิสแอร์ตามตั๋วโดยสารเครื่องบินเอกสารหมายเลข ร.13 และ ร.15 เมื่อ ถึงประเทศอินเดียผู้ร้องได้พักอาศัยอยู่กับนางจนกระทั่งปี 2526 มารดาถึงแก่ความ

ตาย ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2529 ผู้ร้องเดินทางกลับประเทศไทย นอกจากผู้ร้องเบิกความยืนยัน และมีเอกสารต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบแล้ว ผู้ร้องยังมีนายวิทยารัฐกุลซึ่งเป็นพราหมณ์เบิกความว่า พยานรู้จักบิดามารดาผู้ร้องขณะผู้ร้องมีอายุ 4 ขวบ เพราะได้ทำพิธีพราหมณ์ให้ผู้ร้องที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบกับผู้ร้องยังมีนายพิชัย กรรณกุลสุนทร อาจารย์ระดับ 5 วิทยาลัยครูเชียงใหม่ นายนคร วสุวัต รับราชการประจำหอสมุดวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุดชาย กรรณกุลสุนทร และนางวันทนา โกธนาเป็นพยานเบิกความประกอบกันว่า ขณะพยานและผู้ร้องยังเป็นเด็กต่างมีที่อาศัยอยู่ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ใกล้กันเคยเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันทั้งรู้จักบิดามารดาผู้ร้อง ภาพถ่ายหมายเลข 8 เป็นมารดาและตัวผู้ร้องและผู้ร้องยังมีนางบัวแก้ว จำปาไหล เป็นพยานเบิกความอีกว่าพยานเป็นคนเลี้ยงดูผู้ร้องมาตั้งแต่เกิดจนถึง 8 ขวบ พยานเคยถ่ายภาพร่วมกับผู้ร้องและเด็กข้างบ้านตามภาพถ่ายหมายเลข 8 บุคคลตามภาพถ่ายหมายเลข 1 เป็นตัวผู้ร้อง นอกจากพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ฝ่ายผู้ร้องยังมีเอกสารที่แสดงว่าบิดามารดาผู้ร้องเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยกล่าวคือ หนังสือสำคัญแปลงสัญชาติของบิดา หมายเลข 3 ราชกิจจานุเบกษาประกาศแปลงสัญชาติบิดาเอกสารหมายเลข 4 และที่แสดงว่าผู้ร้องเข้าศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ คือสำเนาทะเบียนนักเรียนเอกสารหมายเลข 6 กับที่แสดงว่าผู้ร้องและมารดาเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียคือตัวโดยสารเครื่องบินพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 13 และ 14 เห็นว่าพยานบุคคลของผู้ร้องดังกล่าวต่างเบิกความสอดคล้องต้องกัน และตรงตามเอกสารดังกล่าว โดยเฉพาะภาพถ่ายของผู้ร้องและมารดาถ่ายในขณะที่ผู้ร้องยังเป็นเด็กและตามภาพถ่ายปรากฏชื่อร้านที่ถ่ายเป็นภาษาไทย ณ ที่ผู้ร้องอยู่ พยานเอกสารที่พยานผู้ร้องเบิกความถึงไม่มีข้อพิรุธสงสัยว่าจะทำขึ้นภายหลัง จึงทำให้น่าหนักคำพยานผู้ร้องมีเหตุผลน่าเชื่อถือ แม้ใบรับแจ้งการเกิดและสูติบัตรตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ไม่ระบุชื่อและนามสกุลผู้เกิด แต่ตามเอกสารดังกล่าวทั้ง

สองฉบับก็ได้ระบุที่เกิดและชื่อบิดากับมารดาผู้เกิดซึ่งได้ความตรงกับพยานหลักฐาน
ดังที่ได้หยิบยกขึ้นกล่าวแล้วจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ที่เกิดตามใบรับแจ้งการเกิดและสูติบัตรคือ
ตัวผู้ร้อง พยานผู้คัดค้านคงมีแต่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องที่เดินทางจาก
ประเทศอินเดียเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข ค.1 ซึ่งระบุว่าผู้ร้องเกิด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2494 ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งอาจผิดพลาดได้ และนายพงษ์ศักดิ์
ฐิตะประหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร เทศบาลนครเชียงใหม่ และนายบัญญัติโรจน
รุธ ผู้ออกหนังสือรับรองทะเบียนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเบิกความให้ความเห็นว่า บุคคลตามสูติบัตรกับบุคคลที่มีชื่อในสำเนา
ทะเบียนนักเรียนไม่น่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะเกิดคนละวันกันเท่านั้น มีน้ำ
หนักน้อยกว่าพยานหลักฐานผู้ร้องซึ่งมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าวได้ที่
ศาลล่างทั้งสองฟังมาต้องกันว่าผู้ร้องเกิดในราชอาณาจักรไทยจึงเป็นการชอบแล้ว ผู้
ร้องจึงได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 มาตรา 3(3) ฎีกาผู้
คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ